

TJSC 2026 - Analista de Sistemas
Noções de Informática e Proteção de Dados
LGPD COMPLETO - Aulas 4 e 5 integradas

Foco FGV - conceitos, princípios, bases legais, direitos, agentes, responsabilidades e casos do Poder Judiciário

Característica	Recorte deste material
Concurso	TJSC 2026 - Analista de Sistemas
Banca	Fundação Getulio Vargas - FGV
Disciplina	Noções de Informática e Proteção de Dados - 5 questões
Aulas integradas	Aula 4: conceitos, dado pessoal, dado sensível, tratamento, princípios e bases legais. Aula 5: direitos do titular, agentes de tratamento, controlador, operador, encarregado e responsabilidades.
Estratégia	Dominar literalidade essencial da LGPD e resolver casos práticos com cara de órgão público, sistema judicial e rotina administrativa.

Observacao: este material foi estruturado para estudo ativo. Leia a teoria, resolva as 20 questoes sem olhar o gabarito, marque as duvidas e so depois leia os comentarios.

1. Recorte exato da aula e alvo de prova

Este material integra as Aulas 4 e 5 da trilha de Noções de Informática e Proteção de Dados. O objetivo é tratar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD - de forma suficientemente completa para as 5 questões da disciplina, sem transformar o estudo em comentário artigo por artigo sem retorno de prova.

A FGV costuma cobrar LGPD com três movimentos: definição literal, aplicação em caso institucional e distinção entre conceitos próximos. Em provas recentes da própria FGV para cargos de tribunais, apareceram comandos sobre definição de controlador, direitos dos titulares, princípios e identificação de controlador/operador em cenário de órgão público contratando empresa de tecnologia. A questão dificilmente exige decorar todos os incisos isoladamente; ela exige reconhecer o instituto correto quando uma alternativa troca uma palavra decisiva.

Aposta de ROI: Para o TJSC, o maior retorno está em dominar: dado pessoal x dado sensível; anonimização x pseudonimização; princípios do art. 6º; bases legais do art. 7º; bases para dados sensíveis do art. 11; direitos do titular; controlador x operador x encarregado; e responsabilidade no tratamento por órgão público e fornecedor contratado.

Tópico do edital/trilha	Como aparece na FGV	Risco típico
Conceitos fundamentais	Definição ou caso curto: dado, titular, tratamento, anonimização, controlador.	Confundir dado anonimizado com dado pseudonimizado ou dado sensível com qualquer dado íntimo.
Princípios	Associação entre princípio e consequência prática: minimização, finalidade, transparência.	Trocar necessidade por adequação; segurança por prevenção; transparência por livre acesso.
Bases legais	Caso de órgão público, contrato, processo judicial, consentimento, legítimo interesse.	Achar que consentimento é sempre obrigatório.
Direitos do titular	Relacione, V/F ou caso: confirmação, acesso, correção, eliminação, oposição, revisão automatizada.	Aplicar direito absoluto onde a lei admite restrição ou manutenção por obrigação legal.
Agentes e responsabilidades	Identificar controlador, operador, encarregado, ANPD e solidariedade em cenário concreto.	Chamar servidor de operador ou encarregado de decisor do tratamento.

Siglas essenciais: LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. ANPD significa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. DPO significa Data Protection Officer, expressão usual para o encarregado. DPIA significa Data Protection Impact Assessment, equivalente ao relatório de impacto à proteção de dados pessoais em muitos contextos técnicos.

2. Escopo da LGPD: o que a lei protege e quando se aplica

A LGPD disciplina o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Para prova, guarde: a LGPD protege dados pessoais de pessoas naturais. Pessoa jurídica não é titular de dado pessoal, embora documentos empresariais possam conter dados pessoais de sócios, representantes, advogados, empregados e usuários.

A lei alcança tratamento em papel e em meio digital. Um processo administrativo físico com requerimento assinado, laudo médico e cópia de documento pessoal também envolve tratamento de dados. O erro de prova é restringir LGPD a banco de dados, internet ou vazamento digital.

Exemplo no Poder Judiciário: Um sistema de processo eletrônico, uma planilha de plantão de servidores, um cadastro de estagiários e uma decisão administrativa publicada no portal podem envolver

dados pessoais. A LGPD não impede a atividade pública nem a prestação jurisdicional; ela exige finalidade, base legal, minimização, segurança, transparência e responsabilização.

Situação	Há dado pessoal?	Comentário de prova
CPF, nome e e-mail de servidor em sistema administrativo	Sim	Identifica diretamente pessoa natural.
Número de processo judicial com partes pesquisáveis	Pode haver	O número isolado pode permitir identificação indireta quando vinculado a sistema público.
Estatística agregada de 10.000 processos por classe processual	Em regra, não	Se não permite reidentificar pessoa natural, tende a sair do regime de dado pessoal.
Hash de CPF sem sal e com possibilidade de reversão por dicionário	Pode continuar sendo dado pessoal	Anonimização fraca pode ser reidentificável.
CNPJ de empresa	Não é dado pessoal por si só	Mas o cadastro pode conter dados pessoais de representantes legais.

3. Conceitos centrais: o vocabulário que a FGV explora

A FGV gosta de cobrar definição por troca de sujeito. A alternativa errada geralmente usa conceito verdadeiro, mas atribui a pessoa errada. Por isso, trate os conceitos abaixo como pares de contraste, não como lista solta.

Conceito	Ideia correta	Pegadinha FGV
Titular	Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais.	Não é o proprietário do banco de dados; não é pessoa jurídica.
Dado pessoal	Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.	Não precisa identificar sozinho; pode identificar por combinação.
Dado pessoal sensível	Dado sobre origem racial/étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical ou a organização religiosa/filosófica/política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico vinculado a pessoa natural.	Nem todo dado sigiloso é sensível; salário, CPF e endereço são pessoais, mas não sensíveis por si.
Tratamento	Qualquer operação com dado pessoal: coleta, acesso, armazenamento, uso, compartilhamento, eliminação etc.	Apenas consultar, armazenar ou transmitir já é tratamento.
Controlador	Quem toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.	Não é necessariamente quem executa tecnicamente o sistema.
Operador	Quem trata dados pessoais em nome do controlador.	Servidor interno, em regra, atua pelo órgão; não vira operador só por mexer no sistema.
Encarregado / DPO	Canal de comunicação entre controlador, titulares e ANPD; orienta práticas.	Não decide a finalidade do tratamento e não substitui o controlador.
Agentes de tratamento	Controlador e operador.	Encarregado não é agente de tratamento nessa definição.

Anonimização	Uso de meios técnicos razoáveis para impedir associação direta ou indireta a indivíduo.	Se puder reverter razoavelmente, não é anonimização efetiva.
Pseudonimização	Dado não é associado ao titular sem informação adicional mantida separadamente.	Reduz risco, mas normalmente continua sob lógica de dado pessoal.

Memorização seletiva: Controlador decide. Operador executa em nome do controlador. Encarregado comunica e orienta. Titular é a pessoa natural. ANPD fiscaliza e regula.

4. Dado pessoal x dado sensível

Dado pessoal é categoria ampla. Dado sensível é subcategoria que recebe tutela reforçada porque pode gerar discriminação, estigmatização ou risco elevado à liberdade do titular. Em prova, a palavra que importa é o conteúdo do dado, não o grau subjetivo de privacidade.

Dado	Classificação mais provável	Por quê
Nome, CPF, matrícula funcional, e-mail institucional pessoal	Dado pessoal comum	Identifica ou torna identificável pessoa natural.
Endereço residencial em cadastro de servidor	Dado pessoal comum	Pode ser sigiloso em algum contexto, mas não está na lista legal de sensíveis por si.
Laudo médico juntado em processo administrativo	Dado pessoal sensível	Dado referente à saúde.
Biometria usada para autenticação em sistema	Dado pessoal sensível	Dado biométrico vinculado a pessoa natural.
Informação de filiação sindical	Dado pessoal sensível	Está expressamente no conjunto legal.
Valor da remuneração de servidor	Dado pessoal comum, com regime próprio de publicidade/transparência	Não é sensível por si; pode ter fundamento em transparência pública.

Pegadinha: A FGV pode trocar "dado sensível" por "dado sigiloso". A LGPD define dado sensível por categorias específicas. Um dado pode ser sigiloso ou restrito sem ser sensível; e um dado sensível pode estar em documento público, mas o tratamento continuará exigindo cautela reforçada.

5. Anonimização x pseudonimização

Esse é um dos pontos mais perigosos para candidato de TI, porque parece simples. Anonimização efetiva retira o dado do regime de dado pessoal, desde que não seja razoavelmente possível identificar o titular. Pseudonimização reduz o risco, mas preserva uma chave, tabela auxiliar ou informação adicional capaz de recompor a identidade. Por isso, na prática, dado pseudonimizado tende a continuar sendo tratado como dado pessoal.

Critério	Anonimização	Pseudonimização
Associação ao titular	Não deve ser possível por meios técnicos razoáveis.	Não é possível sem informação adicional.
Informação adicional	Não deve existir meio razoável de reversão.	Existe chave, tabela ou segredo separado.
Regime jurídico	Em regra, deixa de ser dado pessoal se irreversível razoavelmente.	Continua exigindo cautela de dado pessoal.

Exemplo	Estatística agregada sem célula pequena e sem identificadores.	CPF substituído por token reversível mantido em cofre de chaves.
Risco de prova	Achar que trocar nome por código sempre anonimiza.	Achar que pseudonimizar elimina as obrigações da LGPD.

Exemplo TJSC: Para publicar relatório estatístico de produtividade por classe processual, o PJSC pode usar dados agregados e anonimizados. Para treinar ou homologar sistema com base copiada do ambiente real, substituir nomes por códigos reversíveis é apenas pseudonimização; ainda exige controle de acesso, finalidade, registro e segurança.

6. Princípios da LGPD: como distinguir sem decorar mecanicamente

Os princípios são cobrados pela FGV como diagnóstico de conduta. A questão apresenta uma prática e pede o princípio violado ou observado. A saída é perguntar: o problema está no objetivo, na compatibilidade, na quantidade, no acesso do titular, na qualidade, na clareza, na segurança, na prevenção, na discriminação ou na prova de conformidade?

Princípio	Pergunta de prova	Exemplo judicial/administrativo
Finalidade	Para que os dados serão tratados?	Coletar telefone de parte para intimação por meio admitido e não para campanha institucional.
Adequação	O tratamento combina com a finalidade informada?	Usar dados de cadastro processual para comunicação processual, não para pesquisa sem aderência ao objetivo.
Necessidade	É preciso coletar tudo isso?	Não pedir religião em cadastro de acesso ao prédio se não há finalidade legítima.
Livre acesso	O titular consegue consultar tratamento e dados?	Canal para confirmar tratamento em sistema administrativo.
Qualidade dos dados	Os dados estão exatos, claros e atualizados?	Corrigir endereço desatualizado de servidor para evitar comunicação equivocada.
Transparência	As informações sobre tratamento e agentes são claras?	Aviso de privacidade explica controlador, finalidade e compartilhamentos.
Segurança	Há medidas técnicas e administrativas contra acesso indevido ou incidente?	Controle de perfil, logs e criptografia em sistema que contém laudos.
Prevenção	Foram adotadas medidas para evitar dano antes que ocorra?	Análise de risco antes de integrar sistemas e expor dados em API.
Não discriminação	O tratamento gera finalidade discriminatória, ilícita ou abusiva?	Não ranquear usuários por origem racial ou saúde para restringir atendimento.
Responsabilização e prestação de contas	O órgão consegue provar conformidade?	Registro de operações, políticas, relatório de impacto, trilhas de auditoria.

Distinção fina: Necessidade é minimização: tratar apenas dados pertinentes, proporcionais e não excessivos. Adequação é compatibilidade: o tratamento deve fazer sentido em relação à finalidade informada. Finalidade é o propósito: legítimo, específico, explícito e informado.

7. Bases legais para dados pessoais comuns

Base legal é a hipótese que autoriza o tratamento. O erro mais cobrado é imaginar que todo tratamento exige consentimento. Na Administração Pública e no Judiciário, muitos tratamentos decorrem de obrigação legal, execução de política pública, exercício regular de direitos em processo ou atribuição legal do serviço público. O consentimento existe, mas não é a base universal.

Base legal	Quando usar	Pegadinha
Consentimento	Titular manifesta concordância livre, informada e inequívoca para finalidade determinada.	Não serve como cheque em branco; pode ser revogado.
Obrigação legal ou regulatória	Lei ou norma exige o tratamento.	Não depende de consentimento do titular.
Execução de políticas públicas pela Administração Pública	Tratamento necessário à execução de política pública prevista em lei/regulamento/contrato/convênio.	Exige finalidade pública e base normativa, não simples conveniência.
Estudos por órgão de pesquisa	Pesquisa, garantida anonimização sempre que possível.	Não permite uso livre identificável sem cautela.
Execução de contrato ou procedimentos preliminares	Tratamento necessário para contrato do qual o titular é parte.	Não cobre qualquer interesse comercial lateral.
Exercício regular de direitos	Processo judicial, administrativo ou arbitral.	Muito relevante para processos e defesa institucional.
Proteção da vida ou incolumidade física	Situações de risco à vida ou segurança física.	Não é base genérica de segurança patrimonial.
Tutela da saúde	Procedimentos por profissionais/serviços de saúde ou autoridade sanitária.	Tem recorte próprio, não vale para qualquer dado de saúde fora da hipótese.
Legítimo interesse	Interesse legítimo do controlador ou terceiro, exceto se prevalecerem direitos e liberdades do titular.	Não se aplica a dados sensíveis; exige balanceamento, necessidade e transparência.
Proteção do crédito	Tratamento para finalidade de crédito conforme legislação.	Pouco central para TJSC, mas pode aparecer como base legal.

FGV gosta: Uma alternativa afirmará que o consentimento é indispensável para todo tratamento de dado pessoal. Isso é falso. A LGPD trabalha com múltiplas bases legais. Em órgão público, consentimento costuma ser inadequado quando há assimetria e dever legal de tratar.

8. Consentimento x obrigação legal x legítimo interesse

Critério	Consentimento	Obrigação legal/regulatória	Legítimo interesse
Fonte da autorização	Vontade do titular.	Comando normativo.	Interesse legítimo do controlador ou terceiro.
Revogação	Pode ser revogado, preservados tratamentos anteriores lícitos.	Não depende da vontade do titular.	Não é revogação; pode haver oposição se descumprida a LGPD.
Finalidade	Determinada, clara e específica.	Vinculada ao dever legal.	Deve ser legítima, necessária e compatível com legítima expectativa.
Uso em órgão público	Deve ser usado com cautela; nem sempre é adequado.	Muito comum.	Possível para dados comuns, com cuidado; não substitui dever legal.

Dados sensíveis	Exige consentimento específico e destacado quando essa for a base.	Pode haver hipóteses sem consentimento no art. 11.	Não é base para dados sensíveis.
-----------------	--	--	----------------------------------

No caso do Judiciário, muitos tratamentos não podem ficar dependentes de consentimento. A autuação de processo, o cumprimento de decisão, o registro funcional, a folha de pagamento, a tramitação administrativa e a prestação jurisdicional decorrem de competências legais. O titular pode ter direitos de informação, correção, acesso e oposição em hipóteses específicas, mas não pode simplesmente revogar a base legal de uma atividade obrigatória do órgão.

Legítimo interesse: A ANPD destaca que o legítimo interesse envolve dados pessoais comuns, finalidade legítima, necessidade, legítima expectativa do titular e teste de balanceamento. Para prova, associe legítimo interesse a ponderação, não a interesse unilateral sem limites.

9. Tratamento de dados pessoais sensíveis

Dado sensível tem regime mais rigoroso. A LGPD prevê tratamento com consentimento específico e destacado, para finalidades específicas, ou sem consentimento em hipóteses legais determinadas. A banca pode tentar importar todas as bases do art. 7º para o art. 11. Não faça isso: legítimo interesse, por exemplo, não é base legal para tratamento de dado sensível.

Hipótese para sensíveis	Exemplo de prova
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	Tratamento de dado de saúde ocupacional exigido por norma.
Tratamento compartilhado necessário à execução de políticas públicas pela Administração Pública	Compartilhamento previsto em política pública com finalidade pública.
Estudos por órgão de pesquisa, com anonimização sempre que possível	Pesquisa institucional com minimização e anonimização.
Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e processo judicial, administrativo ou arbitral	Laudo médico juntado em processo para comprovar direito.
Proteção da vida ou incolumidade física	Uso emergencial de informação de saúde para socorro.
Tutela da saúde por profissionais/serviços de saúde ou autoridade sanitária	Atuação de serviço de saúde autorizado.
Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular em identificação/autenticação	Biometria para autenticação, com salvaguardas.

Pegadinha máxima: Legítimo interesse aparece no art. 7º para dados pessoais comuns, mas não aparece como hipótese geral do art. 11 para dados sensíveis. Se a questão trouxer biometria, saúde, religião, genética ou filiação sindical, acenda o alerta.

10. Direitos do titular: o que memorizar para a FGV

Os direitos do titular funcionam como instrumentos de controle sobre o tratamento. A FGV cobra principalmente por relação entre princípio e direito ou por caso prático em que o titular pede providência ao controlador.

Direito	Sentido prático	Limite/pegadinha
Confirmação da existência de tratamento	Saber se o órgão trata seus dados.	Não significa acesso irrestrito a todos os documentos.
Acesso aos dados	Obter dados pessoais tratados.	Pode haver sigilo, segredo de justiça ou restrições legais.
Correção	Corrigir dado incompleto, inexato ou	Não é direito de alterar dado

	desatualizado.	verdadeiro para conveniência.
Anonimização, bloqueio ou eliminação	Para dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade.	Não se aplica automaticamente a dado necessário por obrigação legal.
Portabilidade	Transferência a outro fornecedor/órgão, observada regulamentação.	Não inclui dados já anonimizados; em setor público há cautelas.
Eliminação de dados tratados com consentimento	Apagar dados quando cabível.	Há exceções: obrigação legal, pesquisa, transferência lícita, uso exclusivo anonimizado etc.
Informação sobre compartilhamento	Saber com quem os dados foram compartilhados.	Não exige divulgação de informações protegidas por sigilo legal de terceiros.
Informação sobre possibilidade de não consentir	Saber consequências da negativa.	Só faz sentido quando consentimento é base aplicável.
Revogação do consentimento	Retirar consentimento por manifestação expressa.	Não invalida tratamentos anteriores lícitos.
Oposição	Opor-se a tratamento feito com dispensa de consentimento em caso de descumprimento da LGPD.	Não é oposição livre contra qualquer ato legal do órgão.
Revisão de decisão automatizada	Pedir revisão de decisão baseada unicamente em tratamento automatizado que afete interesses.	Não é proibição absoluta de automação.
Peticionamento à ANPD	Reclamar perante a autoridade nacional.	Em geral, pressupõe demanda contra controlador/observância do procedimento aplicável.

Poder Judiciário: Em processo judicial, direito de acesso do titular convive com segredo de justiça, sigilo legal, proteção de terceiros, normas processuais e finalidade pública. A LGPD não elimina os regimes processuais de publicidade e sigilo; ela exige tratamento adequado e proporcional.

11. Agentes de tratamento e encarregado

A identificação dos agentes é uma cobrança muito FGV. O erro comum é olhar quem mexe no dado, e não quem decide. O controlador decide finalidades e meios essenciais. O operador realiza tratamento em nome do controlador, segundo instruções. O encarregado atua como canal de comunicação e orientador.

Ator	Função correta	Exemplo no TJSC
Controlador	Decide sobre tratamento.	Tribunal de Justiça, em relação aos dados tratados no âmbito de suas competências.
Cocontrolador	Decide finalidades e meios em conjunto com outro controlador.	Convênio em que TJSC e outro órgão definem conjuntamente finalidade e meios.
Operador	Trata dados em nome e por ordem do controlador.	Empresa externa contratada para hospedar, manter ou processar sistema segundo contrato.
Encarregado / DPO	Recebe comunicações, orienta práticas, atua como canal com titular e ANPD.	Pessoa indicada pelo controlador para ponto focal de proteção de dados.
ANPD	Zela, regula e fiscaliza o cumprimento da LGPD.	Autoridade nacional que pode orientar, fiscalizar e sancionar.

Servidor/magistrado/colaborador	Deve cumprir política, proteger dados e comunicar incidentes.	Usuário interno do sistema que acessa dados conforme perfil funcional.
---------------------------------	---	--

Teoria do órgão em linguagem de prova: O servidor que cadastra, consulta ou corrige dados no sistema do Tribunal não se torna operador por isso. Em regra, ele atua como longa manus do próprio órgão controlador. Operador é tipicamente pessoa natural ou jurídica externa que trata dados em nome do controlador, segundo instruções.

12. Relatório de impacto, registros e prestação de contas

O relatório de impacto à proteção de dados pessoais, frequentemente associado ao termo DPIA - Data Protection Impact Assessment -, é documento do controlador que descreve processos de tratamento que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas e mecanismos de mitigação. Em prova, ele se liga à responsabilização, prestação de contas, prevenção e governança.

Instrumento	Função	Como a FGV pode cobrar
Registro das operações de tratamento	Documentar o que é tratado, por qual finalidade, base, compartilhamento e retenção.	Dizer que accountability exige prova de conformidade, não mera declaração.
Relatório de impacto / DPIA	Avaliar riscos e medidas mitigadoras em tratamentos relevantes ou sensíveis.	Associar a tratamentos de alto risco, dados sensíveis, tecnologias novas ou automação.
Política de privacidade/aviso	Informar titular sobre tratamento.	Cobrar transparência e linguagem clara.
Política de segurança	Definir medidas técnicas e administrativas.	Associar a controle de acesso, logs, criptografia, backup, segregação de funções.
Gestão de incidentes	Registrar, responder e comunicar incidentes quando cabível.	Não basta resolver tecnicamente; há dever de governança e comunicação.

13. Responsabilidade civil, solidariedade e sanções

A LGPD prevê que controlador ou operador que causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. A prova pode explorar quando o operador responde solidariamente: especialmente se descumpre obrigações legais ou não segue instruções lícitas do controlador.

Ponto	Regra de prova
Responsabilidade do controlador	Responde por danos decorrentes de tratamento em violação à LGPD.
Responsabilidade do operador	Pode responder se descumprir a LGPD ou as instruções lícitas do controlador.
Solidariedade	Pode ocorrer para assegurar reparação, especialmente quando operador descumpre obrigações ou instruções; controladores diretamente envolvidos também podem responder.
Excludentes	Agente prova que não realizou tratamento atribuído, que não houve violação à LGPD ou que dano decorreu de culpa exclusiva do titular ou terceiro.
Sanções administrativas	Advertência, multa, publicização da infração,

	bloqueio/eliminacao de dados, suspensão/proibição de atividades de tratamento, conforme requisitos legais. Para órgãos públicos, a lógica sancionatória tem peculiaridades.
--	---

Cuidado: Responsabilidade não significa que qualquer incidente gera automaticamente condenação. A questão precisa associar dano, tratamento, violação à LGPD e nexo, salvo regimes específicos de responsabilidade aplicáveis ao Poder Público.

14. Segurança da informação x proteção de dados

Segurança da informação e proteção de dados se comunicam, mas não são sinônimos. Segurança da informação protege informação e ativos contra riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Proteção de dados pessoais protege direitos fundamentais do titular no tratamento de dados pessoais. Um sistema pode ser seguro do ponto de vista técnico e ainda violar a LGPD por excesso de coleta, finalidade incompatível ou falta de base legal.

Critério	Segurança da informação	Proteção de dados pessoais
Objeto	Informação, sistemas, ativos e processos.	Dados pessoais e direitos dos titulares.
Foco	Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, rastreabilidade.	Finalidade, base legal, minimização, transparência, direitos, governança.
Exemplo de falha	Senha fraca, acesso indevido, falta de backup, ausência de logs.	Coleta excessiva, tratamento sem base legal, compartilhamento incompatível.
Relação	É uma dimensão indispensável da proteção de dados.	Usa controles de segurança, mas vai além deles.

Exemplo técnico: Criptografar banco de dados com laudos médicos melhora a segurança, mas não resolve se o órgão coletou laudos sem necessidade, reteve por prazo indevido ou publicou dados sensíveis em decisão sem minimização.

15. Medidas técnicas e administrativas: o que basta para a prova

A LGPD exige medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer tratamento inadequado. Para FGV, associe segurança à combinação de governança, pessoas, processo e tecnologia.

Medida	Como aparece em caso
Controle de acesso por perfil e menor privilégio	Servidor acessa apenas processos ou módulos necessários à função.
Autenticação forte e MFA - Multi-Factor Authentication	Acesso administrativo exige múltiplos fatores de autenticação.
Criptografia em repouso e em trânsito	Uso de Transport Layer Security - TLS - em APIs e armazenamento protegido.
Logs e trilhas de auditoria	Registro de consulta, alteração, exportação e compartilhamento de dados.
Segregação de ambientes	Dados reais não devem ir para desenvolvimento sem base, minimização e salvaguardas.
Pseudonimização/anonimização	Reduzir exposição em relatórios, homologação,

	pesquisa ou analytics.
Backup e recuperação	Evitar perda e garantir disponibilidade com testes de restauração.
Treinamento e política interna	Magistrados, servidores e terceirizados orientados sobre tratamento e incidentes.
Gestão de contratos com operadores	Cláusulas de instrução, segurança, confidencialidade, suboperadores e incidentes.

Expansão de siglas técnicas: URL significa Uniform Resource Locator. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. HTTPS significa Hypertext Transfer Protocol Secure. DNS significa Domain Name System. TLS significa Transport Layer Security. VPN significa Virtual Private Network. MFA significa Multi-Factor Authentication. Essas siglas pertencem mais às aulas 2 e 3, mas podem aparecer conectadas à segurança do tratamento de dados.

16. LGPD no Poder Público e no Poder Judiciário

No Poder Público, o tratamento deve atender finalidade pública, perseguir interesse público e executar competências legais ou cumprir atribuições legais do serviço público. Isso não torna a Administração imune à LGPD. Pelo contrário: exige publicidade das hipóteses de tratamento, governança, segurança, transparência, direitos dos titulares e observância da ANPD.

No Judiciário, há uma tensão natural entre publicidade processual, acesso à justiça, segredo de justiça, proteção de dados, segurança institucional e eficiência administrativa. A FGV pode explorar exatamente essa tensão. O candidato competitivo não responde com extremos: nem "tudo é público", nem "nada pode ser tratado". A resposta correta costuma preservar a atividade judicial com minimização, base legal, segurança e conformidade.

Cenário	Base/Princípio mais provável	Comentário
Publicação de decisão judicial com CPF completo desnecessário	Necessidade/minimização; segurança; proteção de dados	A decisão pode ser pública, mas dados pessoais devem ser minimizados quando não essenciais.
Sistema compartilha dados com outro órgão por convênio legal	Finalidade pública; obrigação legal/regulatória; execução de política pública	Compartilhamento exige finalidade, base e controles.
Empresa contratada processa dados de usuários conforme contrato do TJSC	Operador	A empresa trata em nome do controlador.
Servidor consulta processo sem necessidade funcional	Segurança, prevenção, responsabilização	Acesso interno indevido também é risco de LGPD e segurança.
Uso de dados de processos para treinar modelo de IA generativa sem finalidade clara	Finalidade, necessidade, transparência, base legal, segurança	Alto risco de cobrança atual por FGV: automação, IA, dados judiciais e conformidade.

17. Ponte com a Resolução TJ nº 3/2021 do PJSC

Embora a aula 6 trate especificamente da Resolução TJ nº 3/2021, este material de LGPD precisa trazer uma ponte porque **a FGV pode misturar a LGPD com o contexto institucional do PJSC. A resolução institui a Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - PGPPDP - no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina, abrangendo meios físicos e digitais.**

Ponto da Resolução TJ nº 3/2021	O que guardar para a prova
Aplicação	Qualquer operação de tratamento de dados pessoais

	realizada pelo PJSC, em meios físicos ou digitais, conforme o âmbito da política.
TJ como controlador	O Tribunal de Justiça é controlador de dados pessoais do PJSC; pode atuar como cocontrolador quando determina finalidades e meios em conjunto.
Operador	Quando o TJ atuar como controlador, operador é pessoa natural ou jurídica externa ao quadro funcional que trata dados em nome e por ordem do controlador.
Encarregado	Recebe reclamações e comunicações de titulares, recebe comunicações da ANPD, orienta colaboradores e executa atribuições determinadas.
CGPDP	Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais avalia mecanismos, propõe melhorias e emite orientações de boas práticas e governança.
Servidores e colaboradores	Devem cumprir normas, comunicar ao encarregado eventos que violem a política ou coloquem dados em risco e respondem por inobservância.
Minimização em decisões	A elaboração e publicação de decisões judiciais e administrativas devem observar conformidade com a LGPD quanto à minimização de dados pessoais.

Questão provável: A FGV pode dizer que o operador, no PJSC, é qualquer servidor que acesse dados. A redação da política institucional aponta para operador externo ao quadro funcional quando o TJ atua como controlador. Esse é um ponto de prova.

18. Como a FGV monta armadilhas em LGPD

Armadilha	Como reconhecer
Universalizar consentimento	Alternativa diz que todo tratamento depende de consentimento. Errado.
Confundir agente de tratamento com encarregado	Agentes são controlador e operador; encarregado é canal de comunicação e orientação.
Transformar servidor em operador	Servidor interno atua pelo órgão; operador costuma ser externo e trata em nome do controlador.
Achar que dado público perdeu proteção	Dado tornado público ainda deve respeitar finalidade, boa-fé e interesse público.
Confundir anonimização com pseudonimização	Código reversível, token com chave e hash atacável podem continuar dado pessoal.
Aplicar legítimo interesse a dado sensível	Legítimo interesse é base do art. 7º para dados comuns, não hipótese geral do art. 11.
Reduzir proteção de dados a segurança cibernética	Segurança é necessária, mas proteção de dados inclui base legal, finalidade e direitos.
Tratar direito do titular como absoluto	Direitos convivem com obrigação legal, interesse público, processo judicial e sigilos legais.

19. Checklist objetivo antes das questões

1. Quando o enunciado falar em quem decide a finalidade e os meios essenciais, pense em controlador.
2. Quando falar em empresa contratada que executa tratamento segundo instruções, pense em operador.

3. Quando falar em canal com titulares e ANPD, pense em encarregado / DPO.
4. Quando falar em coletar mais dados que o necessário, pense em necessidade.
5. Quando falar em uso para finalidade diferente da informada, pense em finalidade/adequação.
6. Quando falar em clareza de informações ao titular, pense em transparência.
7. Quando falar em prova de conformidade, registros e governança, pense em responsabilização e prestação de contas.
8. Quando falar em dado de saúde, biométrico, genético, religião, política ou sindicato, pense em dado sensível.
9. Quando falar em código reversível, pense em pseudonimização, não anonimização plena.
10. Quando falar em órgão público, desconfie de consentimento como base principal e procure obrigação legal, finalidade pública, processo ou atribuição legal.

19-A. Roteiro FGV de resolução de casos de LGPD

Quando a questão vier em forma de caso, resolva sempre na mesma ordem. Isso reduz erro por ansiedade e evita cair em alternativa sedutora que cita uma regra verdadeira fora do contexto.

11. Identifique o dado: é pessoal, sensível, anonimizado ou apenas informação corporativa?
12. Identifique a operação: coleta, consulta, armazenamento, compartilhamento, publicação, eliminação ou decisão automatizada.
13. Identifique o agente: quem decide é controlador; quem executa em nome dele é operador; quem comunica e orienta é encarregado.
14. Procure a base legal: consentimento, obrigação legal, política pública, contrato, processo, vida, saúde, legítimo interesse ou crédito.
15. Verifique princípios: finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança e prestação de contas são os mais cobrados em casos.
16. **Teste a alternativa extrema:** palavras como sempre, nunca, qualquer, automaticamente e exclusivamente costumam denunciar erro.
17. No Poder Público, **desconfie de consentimento como resposta universal;** procure finalidade pública e atribuição legal.
18. Em dado sensível, descarte legítimo interesse como base geral e exija hipótese do art. 11.

Enunciado usa...	Pense primeiro em...	Alternativa errada típica
"dados foram usados para outra finalidade"	Finalidade e adequação	Dizer que basta segurança técnica.
"coletou dados além do necessário"	Necessidade/minimização	Dizer que transparência posterior convalida excesso.
"empresa contratada processa conforme contrato"	Operador	Dizer que é controlador porque armazena em seus servidores.
"servidor acessou indevidamente"	Segurança, prevenção, responsabilização	Dizer que só há LGPD em ataque externo.
"dado tornado público pelo titular"	Finalidade, boa-fé e interesse público	Dizer que virou dado livre para qualquer uso.
"decisão automatizada sem intervenção humana"	Direito de revisão	Dizer que automação é sempre proibida.
"relatório de impacto"	Risco, mitigação e accountability	Dizer que substitui base legal.

19-B. Literalidade seletiva da LGPD que vale memorizar

Você não precisa decorar a LGPD inteira, mas precisa reconhecer certas expressões porque a FGV troca uma palavra e cria alternativa falsa. Abaixo está a literalidade essencial em linguagem de prova, preservando o conteúdo jurídico sem exigir leitura integral da lei na hora da revisão.

Tema	Expressão que deve acender	Como a FGV altera para errar
------	----------------------------	------------------------------

	alerta	
Dado pessoal	Pessoa natural identificada ou identificável.	Troca por pessoa jurídica, dado empresarial ou apenas pessoa identificada diretamente.
Dado sensível	Categorias fechadas ligadas a origem racial/étnica, religião, política, sindicato, saúde, vida sexual, genética e biometria.	Chama salário, endereço ou CPF de sensível por serem importantes.
Consentimento	Livre, informado e inequívoco, para finalidade determinada; em sensível, específico e destacado.	Trata consentimento genérico como suficiente.
Controlador	A quem competem as decisões referentes ao tratamento.	Troca por quem executa tecnicamente o tratamento.
Operador	Realiza tratamento em nome do controlador.	Troca por encarregado ou por usuário interno sem autonomia.
Encarregado	Canal de comunicação entre controlador, titulares e ANPD.	Transforma em decisor de finalidade ou fiscal nacional.
Necessidade	Dados pertinentes, proporcionais e não excessivos.	Confunde com dados corretos e atualizados.
Transparência	Informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre tratamento e agentes.	Confunde com livre acesso ao conteúdo do dado.
Segurança	Medidas técnicas e administrativas contra acesso não autorizado e situações acidentais ou ilícitas.	Reduz a antivírus ou senha apenas.
Prestação de contas	Demonstração de adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar observância da lei.	Diz que basta alegar boa-fé.

19-C. Bases legais por cenário do Judiciário

A tabela abaixo é uma ponte prática entre a LGPD e a sua vivência de sistemas corporativos. Em prova, a alternativa correta costuma apontar a base mais aderente ao caso, não a base mais conhecida.

Cenário	Base/princípio mais defensável	Observação
Autuação e tramitação de processo judicial com dados das partes	Exercício regular de direitos; atribuição legal; finalidade pública	A prestação jurisdicional não depende de consentimento da parte.
Processo administrativo de servidor com documentos funcionais	Obrigações legais/regulatórias; exercício regular de direitos	Direitos do titular convivem com dever de guarda e processo administrativo.
Cadastro de visitante em prédio do fórum	Segurança, finalidade pública e controle de acesso, conforme norma aplicável	Coletar documento pode ser justificável; coletar religião provavelmente não.
Formulário opcional para receber informativo institucional	Consentimento ou outra base adequada, conforme desenho	Deve permitir informação clara e revogação quando consentimento for base.
Integração com órgão externo para cumprimento de ordem judicial	Obrigações legais/regulatórias; exercício regular de direitos	Compartilhamento precisa ser necessário e rastreável.
Publicação de pauta de julgamento	Publicidade processual/finalidade pública, com minimização	Nem todo dado dos autos precisa ir para a pauta.

Homologação de sistema com massa real de dados	Necessidade, segurança, anonimização/pseudonimização e governança	Ambiente de teste é ponto clássico de risco técnico.
Uso de dados para pesquisa institucional de produtividade	Estudo/política pública/gestão, com anonimização sempre que possível	Relatórios agregados reduzem risco.
Terceirizada de suporte acessa dados de produção	Operador; contrato; logs; menor privilégio	Acesso deve seguir instruções e controles do controlador.

19-D. Casos rápidos comentados

Use estes casos como treino de identificação. Eles não substituem as questões, mas preparam o raciocínio para alternativas próximas.

Caso	Resposta curta	Justificativa
Servidor exporta planilha com dados de partes para resolver tarefa em computador pessoal.	Risco de violação de segurança e governança.	Mesmo sem vazamento confirmado, há quebra de controles, finalidade e rastreabilidade.
Decisão pública oculta CPF e endereço, mantendo apenas iniciais quando a identificação integral não é necessária.	Minimização adequada.	Publicidade do ato convive com proteção de dados.
Empresa de nuvem define por conta própria usar dados de processos para treinar produto comercial.	Desvio para posição de controlador ou violação contratual/LGPD.	Operador não pode redefinir finalidade sem base e instrução.
Titular pede correção de e-mail cadastrado incorretamente.	Direito de correção.	Qualidade dos dados e exatidão.
Titular exige apagar dado mantido por dever legal de arquivo.	Não é direito absoluto.	O controlador deve justificar a retenção por base legal.
Relatório interno usa tokens reversíveis para substituir nomes.	Pseudonimização.	Há informação adicional capaz de reidentificar.
Painel público usa totais por comarca, sem células pequenas e sem identificação de partes.	Anonimização/agregação.	Pode sair do regime de dado pessoal se não houver reidentificação razoável.
Sistema libera a todos os servidores consulta irrestrita a processos sigilosos.	Violação de segurança e necessidade.	Perfil de acesso deve observar menor privilégio.

19-E. Tratamento automatizado, IA e LGPD - o mínimo de prova

A FGV tem aproximado LGPD, tecnologia e Poder Judiciário. Mesmo que o edital desta disciplina seja de Noções de Informática e Proteção de Dados, é prudente dominar o mínimo sobre automação: a LGPD não proíbe decisão automatizada, mas garante direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem interesses do titular.

- Se houver IA, classificação automatizada, triagem algorítmica ou pontuação de risco, pergunte: qual a base legal, qual a finalidade, quais dados entram, há minimização, há transparência possível e há revisão quando a decisão for unicamente automatizada?
- Dados de processos judiciais podem conter dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes, segredo de justiça e informações de terceiros. Usá-los para treinamento ou analytics exige base legal, governança, segurança e minimização.
- LLM, isto é, Large Language Model, não é uma base legal. A ferramenta tecnológica não dispensa LGPD.

- Anonimização ou pseudonimização devem ser avaliadas tecnicamente. Remover nomes de peças processuais pode ser insuficiente se fatos, números, documentos ou combinações permitirem reidentificação.

Resumo de prova: Automação é permitida se houver base e conformidade; decisão unicamente automatizada que afete interesses ativa direito de revisão; IA não autoriza reaproveitamento livre de dados pessoais.

19-F. Miniquadro de alto risco: quando redobrar a cautela

Sinal de alto risco	Por que importa para LGPD
Dado sensível	Maior potencial discriminatório e regime jurídico mais rigoroso.
Crianças e adolescentes	Melhor interesse e cuidado reforçado.
Decisão automatizada	Pode afetar interesses e gerar direito de revisão.
Compartilhamento externo	Aumenta superfície de risco e exige finalidade/base/contrato.
Publicação na internet	Difusão ampla e difícil reversão.
Ambiente de testes com dados reais	Risco comum em TI; exige minimização e controles.
Integração via API	Exige autenticação, autorização, logs, TLS, escopo e governança.
Fornecedor com subcontratados	Exige controle de operadores/suboperadores e responsabilidades.

20. Questões autorais FGV - sem gabarito

Resolva sem consultar o gabarito. As questões foram elaboradas para forçar discriminação entre alternativas próximas, com foco em LGPD, Poder Público, PJSC e estilo FGV.

1. Um setor administrativo do Poder Judiciário mantém cadastro de usuários externos com nome, CPF, e-mail, telefone e informação sobre deficiência, esta última utilizada para atendimento prioritário e adaptação de acessibilidade. À luz da LGPD, assinale a afirmativa correta.

- A) Todos os dados mencionados são apenas cadastrais e, por isso, não se submetem à LGPD se armazenados em sistema interno.
- B) O CPF e o e-mail são dados pessoais sensíveis, pois permitem identificação direta do titular.
- C) A informação sobre deficiência pode envolver dado pessoal sensível, enquanto nome, CPF, e-mail e telefone são dados pessoais comuns, sem prejuízo de proteção.
- D) O tratamento somente será lícito se houver consentimento do usuário para todos os dados, ainda que exista obrigação legal de atendimento prioritário.
- E) A existência de finalidade administrativa elimina a necessidade de observância dos princípios da LGPD.

2. Em projeto de saneamento de base de dados, o Tribunal substitui o CPF dos titulares por um código aleatório. A tabela que liga cada código ao CPF real é mantida em repositório separado, acessível apenas a equipe restrita. Nessa situação, a técnica empregada é melhor caracterizada como

- A) pseudonimização, pois a associação ao titular depende de informação adicional mantida separadamente.
- B) anonimização irreversível, pois a retirada do CPF elimina de modo definitivo a incidência da LGPD.
- C) bloqueio, pois houve suspensão temporária de qualquer operação de tratamento.
- D) eliminação, pois o identificador civil foi excluído do banco principal.
- E) portabilidade, pois os dados foram transformados para viabilizar transferência entre sistemas.

3. Um órgão do Judiciário pretende publicar painel estatístico com distribuição de processos por classe, unidade e mês. Antes da publicação, remove nomes, documentos e endereços, agrega os dados e impede a identificação razoável de partes ou servidores. Sobre a operação, assinale a afirmativa correta.

- A) A retirada de nomes é suficiente para anonimização, ainda que combinações restantes permitam reidentificação.
- B) Dados estatísticos sempre permanecem dados pessoais, porque derivam de processos reais.
- C) A anonimização é vedada em atividades judiciais, pois compromete a publicidade dos atos processuais.
- D) A anonimização dispensa qualquer avaliação técnica, bastando declaração do controlador.
- E) Se a agregação impedir a identificação razoável dos titulares, os dados anonimizados, em regra, não serão considerados dados pessoais para fins da LGPD.

4. Uma unidade do PJSC coleta, em formulário eletrônico de inscrição para evento institucional, dados de preferência alimentar, endereço residencial, religião e filiação sindical, embora a finalidade informada seja apenas emissão de certificado de participação. A irregularidade mais diretamente associada à coleta excessiva é violação ao princípio da

- A) qualidade dos dados.
- B) necessidade.
- C) livre acesso.
- D) prevenção.
- E) responsabilização.

5. Um aviso de privacidade informa que dados de usuários serão coletados para uma finalidade específica. Posteriormente, o mesmo banco é utilizado para finalidade incompatível, sem nova base legal e sem informação adequada ao titular. A violação central recai sobre o princípio da

- A) segurança, exclusivamente, pois houve falha de controle de acesso.
- B) qualidade dos dados, pois os dados deixaram de ser atualizados.
- C) não discriminação, ainda que não haja finalidade discriminatória.
- D) finalidade, pois houve tratamento posterior incompatível com o propósito informado.

- E) prevenção, porque qualquer novo tratamento é presumidamente incidente de segurança.

6. Assinale a opção que apresenta hipótese em que o consentimento NÃO é, por si, a base necessária para o tratamento de dados pessoais comuns.

- A) Envio facultativo de newsletter institucional sem outro fundamento aplicável.
- B) Autorização para uso de imagem em campanha não obrigatória.
- C) Cumprimento de obrigação legal de guarda de registros administrativos.
- D) Participação voluntária em pesquisa de satisfação sem identificação obrigatória.
- E) Inscrição opcional em serviço de comunicação não essencial.

7. A respeito do legítimo interesse na LGPD, assinale a afirmativa correta.

- A) Pode amparar tratamento de dados pessoais comuns quando necessário a interesse legítimo do controlador ou terceiro, desde que não prevaleçam direitos e liberdades fundamentais do titular.
- B) É base legal ordinária para tratamento de dados pessoais sensíveis, desde que haja política interna de segurança.
- C) Equivale ao interesse público, podendo ser invocado por órgão público sem teste de necessidade ou transparência.
- D) Dispensa registro das operações de tratamento, pois se baseia em ponderação subjetiva do controlador.
- E) Autoriza qualquer tratamento posterior, desde que os dados tenham sido tornados públicos pelo titular.

8. Um processo administrativo disciplinar contém documentos médicos apresentados por servidor para justificar afastamento. O tratamento desses documentos pelo órgão, para instrução e decisão do processo, envolve principalmente

- A) dado pessoal comum, pois documentos médicos só são sensíveis quando coletados por hospital.
- B) dado anonimizado, pois o documento passa a integrar processo administrativo.
- C) dado empresarial, pois o tratamento é realizado por órgão público.
- D) dado pessoal sensível, cujo tratamento é sempre proibido sem consentimento.
- E) dado pessoal sensível, podendo haver tratamento sem consentimento em hipóteses legais como exercício regular de direitos em processo administrativo.

9. Um tribunal contrata sociedade empresária para manter plataforma de atendimento eletrônico. O tribunal define finalidades, dados coletados, prazos de retenção e regras de acesso. A empresa executa o tratamento conforme contrato e instruções. Nessa relação, em regra, a empresa é

- A) controladora, porque executa operação técnica sobre os dados.
- B) operadora, porque trata dados pessoais em nome do controlador.
- C) encarregada, porque intermedeia comunicação com os usuários.
- D) titular, porque conserva os dados em seus servidores.
- E) autoridade nacional, porque fiscaliza o cumprimento das instruções contratuais.

10. Em relação ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais, assinale a afirmativa correta.

- A) É sempre o operador externo contratado para processar dados em nome do controlador.
- B) É o titular que solicita acesso, correção ou eliminação de seus dados pessoais.
- C) É o órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar a LGPD em todo o território nacional.
- D) Atua como canal de comunicação entre controlador, titulares e ANPD, além de orientar práticas de proteção de dados conforme atribuições legais e normativas.
- E) Decide, em substituição ao controlador, as finalidades e os meios de todo tratamento de dados pessoais.

11. Conforme a lógica da LGPD e da política institucional do PJSC, o servidor que, no exercício de suas atribuições, consulta dados pessoais em sistema do Tribunal deve ser compreendido, em regra, como

- A) operador, porque qualquer pessoa que acessa dados pessoais realiza tratamento.
- B) controlador autônomo, porque decide individualmente a finalidade do tratamento.
- C) agente interno que atua pelo órgão controlador e deve observar as normas de proteção de dados aplicáveis.
- D) encarregado, porque mantém contato direto com dados de titulares.

- E) titular, porque responde administrativamente por seus próprios acessos.

12. Determinado titular solicita eliminação de dados pessoais fornecidos por consentimento em cadastro facultativo. O controlador verifica que parte desses dados também deve ser mantida por obrigação legal de guarda. Nesse caso, a resposta adequada é

- A) eliminar todos os dados imediatamente, pois a revogação do consentimento sempre prevalece sobre obrigação legal.
- B) negar integralmente o pedido, pois nenhum dado tratado com consentimento pode ser eliminado.
- C) converter todos os dados em sensíveis e submetê-los a sigilo permanente.
- D) manter os dados por prazo indeterminado, sem justificar a base legal ao titular.
- E) eliminar o que for cabível e manter, de forma justificada, os dados necessários ao cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal aplicável.

13. O titular de dados pessoais deseja saber se determinado órgão realiza tratamento de seus dados e quais dados são mantidos. Entre os direitos previstos na LGPD, a pretensão está mais diretamente relacionada a

- A) confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados.
- B) portabilidade internacional obrigatória de dados.
- C) eliminação automática de dados tratados por obrigação legal.
- D) revisão de decisão automatizada, ainda que não haja decisão automatizada.
- E) oposição a tratamento lícito fundado em decisão judicial transitada em julgado.

14. Um sistema classifica automaticamente requerimentos administrativos e indefere pedidos sem intervenção humana, com efeitos relevantes para o interessado. O titular solicita revisão da decisão. À luz da LGPD, a solicitação se relaciona ao direito de

- A) anonimização irreversível de todos os dados do processo.
- B) portabilidade dos dados a qualquer entidade privada.
- C) eliminação dos dados necessários ao exercício regular de direitos.
- D) revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado que afetem seus interesses.
- E) revogação da obrigação legal que fundamenta o processo.

15. No tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, assinale a afirmativa mais adequada.

- A) A Administração Pública pode tratar dados pessoais sem finalidade pública, desde que não compartilhe com particulares.
- B) O tratamento deve atender finalidade pública, perseguir interesse público e executar competências legais ou cumprir atribuições legais do serviço público, sem afastar os princípios e direitos previstos na LGPD.
- C) A LGPD não se aplica ao Poder Judiciário, pois a publicidade processual prevalece de modo absoluto.
- D) Todo tratamento pelo Poder Público depende de consentimento, por força da supremacia do interesse privado.
- E) O compartilhamento de dados entre órgãos públicos dispensa finalidade e registro, desde que haja interoperabilidade técnica.

16. A publicação de decisão administrativa em portal institucional contém nome completo, CPF integral, endereço residencial e dados de saúde de terceiro, embora a fundamentação exigisse apenas referência genérica à condição analisada. O problema mais evidente, sob a ótica da LGPD, é

- A) inexistência de banco de dados, pois publicação em portal não é tratamento.
- B) ausência de titular, pois terceiros mencionados em decisões administrativas não são protegidos pela LGPD.
- C) violação à minimização/necessidade e possível exposição indevida de dados pessoais e sensíveis.
- D) impossibilidade absoluta de publicação de decisões administrativas.
- E) mera falha estética sem repercussão em proteção de dados.

17. Sobre segurança da informação e proteção de dados pessoais, assinale a afirmativa correta.

- A) Segurança da informação é indispensável à proteção de dados, mas não esgota a conformidade com a LGPD, que também exige finalidade, base legal, transparência, direitos e responsabilização.
- B) Um tratamento criptografado é sempre lícito, ainda que sem finalidade e sem base legal.
- C) Proteção de dados pessoais limita-se à prevenção de ataques cibernéticos externos.
- D) A LGPD dispensa controles administrativos quando há controles técnicos robustos.
- E) Dados pessoais em papel não exigem medidas de segurança, pois a LGPD se aplica apenas a meios digitais.

18. Uma empresa operadora descumpre instruções lícitas do controlador e compartilha indevidamente dados pessoais com terceiro, causando dano ao titular. Nesse cenário, à luz da LGPD, é correto afirmar que

- A) o operador nunca responde por danos, pois apenas executa ordens técnicas.
- B) a responsabilidade é sempre exclusiva do titular, por ter fornecido os dados inicialmente.
- C) não há tratamento de dados se o compartilhamento ocorreu fora do sistema principal.
- D) a ANPD substitui automaticamente o controlador na reparação civil.
- E) o operador pode responder pelos danos, inclusive de forma solidária em hipóteses legais, por descumprir obrigações ou instruções lícitas.

19. O relatório de impacto à proteção de dados pessoais é melhor compreendido como documento que

- A) substitui a base legal quando o controlador não consegue identificá-la.
- B) torna lícito qualquer tratamento de dados sensíveis realizado por órgão público.
- C) é elaborado exclusivamente pelo titular para reclamar perante a ANPD.
- D) descreve processos de tratamento que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas e mecanismos de mitigação.
- E) serve apenas para registrar incidentes já ocorridos, sem função preventiva.

20. Com base na política de privacidade e proteção de dados do PJSC, assinale a afirmativa correta.

- A) O operador, quando o TJ atuar como controlador, é qualquer servidor que realiza consulta a dados pessoais em sistema interno.
- B) Magistrados, servidores e colaboradores devem cumprir as normas de proteção de dados e comunicar ao encarregado eventos que violem a política ou coloquem dados pessoais em risco.
- C) O CGPDP substitui a ANPD na fiscalização nacional da LGPD.
- D) A publicação de decisões judiciais e administrativas está dispensada de minimização de dados pessoais.
- E) A política institucional se aplica apenas a meios digitais, excluindo documentos físicos.

21. Gabarito

Questão	Gabarito
1	C
2	A
3	E
4	B
5	D
6	C
7	A
8	E
9	B
10	D

Questão	Gabarito
11	C
12	E
13	A
14	D
15	B
16	C
17	A
18	E
19	D
20	B

22. Comentários completos

Questão 1

- C)** A alternativa C é correta. Nome, CPF, e-mail e telefone identificam ou tornam identificável pessoa natural, sendo dados pessoais comuns. A informação sobre deficiência pode revelar condição de saúde ou dado ligado à pessoa natural em contexto de acessibilidade, exigindo tratamento cuidadoso como dado sensível ou, no mínimo, de maior risco.
- A)** Errada. Sistema interno também realiza tratamento. A LGPD não se limita a internet pública ou banco exposto.
- B)** Errada. CPF e e-mail são dados pessoais, mas não sensíveis por si. Sensível tem categorias específicas.
- D)** Errada. Consentimento não é sempre necessário; pode existir obrigação legal ou finalidade pública para acessibilidade.
- E)** Errada. Finalidade administrativa não afasta princípios da LGPD.

Questão 2

- A)** Correta. Há pseudonimização porque a reidentificação depende de informação adicional mantida separadamente. A associação não está aberta no banco principal, mas continua possível por quem tem a chave.
- B)** Errada. Anonimização irreversível pressupõe impossibilidade razoável de reidentificação. A tabela de ligação permite reversão.
- C)** Errada. Bloqueio é suspensão temporária do tratamento, não substituição por código.
- D)** Errada. O CPF saiu do banco principal, mas não foi eliminado do conjunto informacional.
- E)** Errada. Portabilidade é direito de transferência de dados, não técnica de mascaramento.

Questão 3

- E)** Correta. Dados anonimizados de modo efetivo, sem identificação razoável do titular, em regra não são considerados dados pessoais para fins da LGPD.
- A)** Errada. Remover nomes não basta se combinações restantes permitirem reidentificação.
- B)** Errada. Estatísticas agregadas podem deixar de ser dados pessoais se não identificarem pessoa natural.
- C)** Errada. A anonimização é medida compatível com transparência e minimização.
- D)** Errada. Anonimização exige avaliação técnica razoável, não mera declaração formal.

Questão 4

- B)** Correta. Necessidade corresponde à limitação do tratamento ao mínimo necessário para a finalidade. Coletar religião e filiação sindical para certificado tende a ser excessivo.
- A)** Errada. Qualidade trata de exatidão, clareza, relevância e atualização, não do excesso da coleta.
- C)** Errada. Livre acesso diz respeito à consulta facilitada pelo titular.
- D)** Errada. Prevenção envolve medidas para evitar danos, embora possa ser afetada secundariamente.
- E)** Errada. Responsabilização é dever de demonstrar conformidade; não é o núcleo da coleta excessiva.

Questão 5

- D)** Correta. A finalidade deve ser legítima, específica, explícita e informada; o tratamento posterior incompatível viola esse princípio.
- A)** Errada. O caso não descreve acesso indevido ou falha técnica de segurança.
- B)** Errada. Não se trata de dados inexatos ou desatualizados.

C) Errada. Pode não haver discriminação.

E) Errada. Novo tratamento incompatível não é automaticamente incidente de segurança; o problema central é finalidade.

Questão 6

C) Correta. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória é base legal autônoma e não depende de consentimento.

A) Errada como resposta porque newsletter facultativa, sem outro fundamento, tende a demandar consentimento ou outra base cuidadosamente justificada.

B) Errada como resposta porque uso de imagem em campanha não obrigatória costuma depender de consentimento ou autorização específica.

D) Errada como resposta: pesquisa facultativa pode usar consentimento, a depender do desenho.

E) Errada como resposta: serviço opcional de comunicação frequentemente se ancora no consentimento.

Questão 7

A) Correta. Legítimo interesse pode fundamentar tratamento de dados pessoais comuns quando necessário e quando não prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular.

B) Errada. Legítimo interesse não é base geral para dados sensíveis.

C) Errada. Não equivale automaticamente a interesse público e exige necessidade, transparência e ponderação.

D) Errada. Accountability e registro continuam relevantes.

E) Errada. Dado manifestamente público não libera qualquer finalidade posterior; permanecem boa-fé, finalidade e direitos.

Questão 8

E) Correta. Documento médico contém dado sensível. O tratamento em processo administrativo pode ser amparado, conforme o caso, por exercício regular de direitos ou obrigação legal, sem depender sempre de consentimento.

A) Errada. Dado de saúde é sensível independentemente de ter sido coletado por hospital.

B) Errada. Integrar processo não anonimiza o documento.

C) Errada. Órgão público não transforma dado pessoal em dado empresarial.

D) Errada. Tratamento de sensível não é sempre proibido sem consentimento; há hipóteses legais.

Questão 9

B) Correta. A empresa trata dados em nome do controlador e conforme suas instruções. Isso caracteriza operador.

A) Errada. Executar tecnicamente não basta para ser controlador; controlador decide finalidades e meios essenciais.

C) Errada. Encarregado é canal de comunicação e orientação, não a empresa de plataforma por esse simples fato.

D) Errada. Titular é pessoa natural a quem os dados se referem.

E) Errada. Autoridade nacional é a ANPD.

Questão 10

D) Correta. Encarregado atua como canal entre controlador, titulares e ANPD e orienta práticas, conforme LGPD e regulamentação.

A) Errada. Operador e encarregado são funções distintas.

B) Errada. Titular é a pessoa natural a quem os dados se referem.

C) Errada. Essa descrição é da ANPD.

E) Errada. Quem decide finalidade e meios é o controlador, não o encarregado.

Questão 11

C) Correta. O servidor atua internamente pelo órgão controlador e deve seguir normas de proteção de dados, segurança e finalidade funcional.

A) Errada. Embora acessar dados seja tratamento, isso não transforma qualquer pessoa em operador.

B) Errada. O servidor não decide autonomamente finalidade institucional.

D) Errada. Encarregado é função específica de canal e orientação.

E) Errada. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados, não o usuário interno por acessar dados de terceiros.

Questão 12

E) Correta. Revogado o consentimento ou requerido o apagamento, elimina-se o que for cabível, mas dados necessários por obrigação legal ou outra hipótese podem ser mantidos com justificativa.

A) Errada. Obrigação legal pode justificar retenção.

B) Errada. Dados tratados com consentimento podem ser eliminados quando cabível.

C) Errada. Não existe conversão jurídica de todos os dados em sensíveis por esse motivo.

D) Errada. Retenção deve ter base e informação adequada; prazo indeterminado sem justificativa viola princípios.

Questão 13

A) Correta. A pretensão envolve confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados pessoais.

B) Errada. Portabilidade não é o núcleo do pedido.

C) Errada. Não se pediu eliminação, e obrigação legal pode justificar manutenção.

D) Errada. Revisão automatizada pressupõe decisão baseada unicamente em tratamento automatizado.

E) Errada. Oposição não é meio genérico para desfazer tratamento lícito fundado em decisão/processo.

Questão 14

D) Correta. A LGPD prevê direito de revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem interesses do titular.

A) Errada. Não há direito automático à anonimização integral do processo.

B) Errada. Portabilidade não é o ponto.

C) Errada. Exercício regular de direitos pode justificar manutenção.

E) Errada. Não se revoga obrigação legal como se fosse consentimento.

Questão 15

B) Correta. O Poder Público trata dados para finalidade pública, interesse público e competências legais, observando princípios e direitos da LGPD.

A) Errada. Finalidade pública é elemento central no tratamento pelo Poder Público.

C) Errada. A LGPD aplica-se ao Judiciário; publicidade processual não é absoluta.

D) Errada. Consentimento não é base universal e muitas vezes não é a melhor base no setor público.

E) Errada. Compartilhamento exige finalidade, base, registro e controles; interoperabilidade técnica não basta.

Questão 16

- C) Correta. Há excesso de dados e possível exposição de dados sensíveis, violando necessidade/minimização e segurança/proteção.
- A) Errada. Publicar em portal também é tratamento: comunicação, difusão, divulgação.
- B) Errada. Terceiros mencionados continuam titulares de dados pessoais.
- D) Errada. A publicação não é absolutamente proibida; deve ser adequada e minimizada.
- E) Errada. Exposição de CPF, endereço e saúde pode gerar risco relevante.

Questão 17

- A) Correta. Segurança é condição necessária, mas a LGPD também exige base legal, finalidade, transparência, direitos, minimização e prestação de contas.
- B) Errada. Criptografia não supre ausência de base legal e finalidade.
- C) Errada. Proteção de dados não se limita a ataques externos.
- D) Errada. Medidas administrativas são essenciais: políticas, treinamento, governança, contratos.
- E) Errada. A LGPD também alcança meios físicos.

Questão 18

- E) Correta. O operador pode responder por danos quando descumpre a LGPD ou instruções lícitas do controlador, inclusive em hipóteses de solidariedade.
- A) Errada. Operador não é imune.
- B) Errada. Fornecer dados inicialmente não transfere automaticamente culpa ao titular.
- C) Errada. Compartilhamento fora do sistema principal continua sendo tratamento.
- D) Errada. ANPD fiscaliza e sanciona; não substitui automaticamente agente na reparação civil.

Questão 19

- D) Correta. Relatório de impacto descreve processos de tratamento que podem gerar riscos às liberdades civis e direitos fundamentais, além de medidas de mitigação.
- A) Errada. Relatório não substitui base legal.
- B) Errada. Não torna qualquer tratamento lícito.
- C) Errada. É documento do controlador, não do titular.
- E) Errada. Tem forte função preventiva e de governança, não só registro pós-incidente.

Questão 20

- B) Correta. A política institucional impõe a magistrados, servidores e colaboradores deveres de cumprimento e comunicação de eventos que violem a política ou coloquem dados pessoais em risco.
- A) Errada. Na política do PJSC, quando o TJ atua como controlador, operador é pessoa natural ou jurídica externa ao quadro funcional que trata em nome e por ordem do controlador.
- C) Errada. CGPDP é comitê interno; não substitui a ANPD nacional.
- D) Errada. A política prevê conformidade com a LGPD e minimização na elaboração e publicação de decisões.
- E) Errada. A política abrange meios físicos e digitais.

23. Fontes e referências de calibração

As fontes abaixo foram usadas para delimitar o edital, calibrar o estilo FGV e consolidar a base normativa. A teoria e as questões são autorais e não reproduzem literalmente questões reais.

- Edital TJSC nº 10/2026, retificado em 10/04/2026 - cargo Analista de Sistemas.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.
- Poder Judiciário de Santa Catarina - Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do PJSC - Resolução TJ nº 3/2021.
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD - Guia Orientativo sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte.
- ANPD - Guia Orientativo sobre Hipóteses Legais de Tratamento de Dados Pessoais - Legítimo Interesse.
- ANPD - Guia Orientativo sobre Atuação do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais.
- FGV Conhecimento - provas oficiais correlatas com cobrança de LGPD em cargos de tribunais e tecnologia, usadas apenas para calibrar estrutura, densidade e nível de cobrança.